

1502744-53.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502744-53.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502744-53.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAMIAO FREIRE ALEXANDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

DAMIÃO FREIRE ALEXANDRE foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque no dia 16 de outubro de 2019, às 10h00, na Rua Clementina, nº 01, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína pulverizada, 23 (vinte e três) porções de cocaína petrificada - crack; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denuncia foi recebida em 13 de janeiro de 2020 (fls. 48). O acusado foi citado e ofertou resposta escrita às fls. 65.

Nesta data foram ouvidas as testemunhas arroladas e procedido ao interrogatório. Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório.

Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima e regime inicial aberto. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 51/53- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, em que pese a negativa do acusado, o qual disse que foi até a biqueira apenas para comprar drogas.

A negativa restou isolada.

Com efeito, os policiais civis Marcos e Ricardo, sob o crivo do contraditório, disseram que apuravam uma denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda de drogas, quando se depararam com um indivíduo, cujas características coincidiam com as informadas pelo denunciante. Observaram que os compradores chegavam próximo a ele e entregavam dinheiro. Em seguida, ele pegava a droga numa pochete e a entregava ao "cliente". Após breve campanha resolveram proceder à sua abordagem. Com o acusado foi encontrada a quantia de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em notas miúdas, além das drogas. Informalmente, o acusado confessou a traficância.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. O acusado não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, a quantidade de droga não era expressiva e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta". Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ressalvado entendimento pessoal, em cumprimento ao V. Acórdão E. Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6ª. Turma, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para início de cumprimento da

reprimenda.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU DAMIAO FREIRE ALEXANDRE, RG: 41258861, nascido em 27/09/1985, filho de Francisco Geraldo Alexandre e Maria Freire Alexandre como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis)dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA